



# Acuerdos y encargos

Qué incluye el servicio, cómo se piden cambios y cómo se estiman. Plantillas de acuerdo y de encargo listas para adaptar. \*\*Borradores: falta revisión jurídica.\*\*

---

### ⚠ Estos textos son borradores de trabajo

Están escritos desde el conocimiento del sistema, que es lo que un abogado no puede aportar. **Les falta la revisión jurídica**, que es lo que no puede aportar quien escribió el código. No se firman sin ella.

Los documentos **con efecto jurídico ya en vigor** son otros y viven en `legal/`: términos, privacidad, contrato de encargado del art. 28 y política de uso aceptable.

---

## Los dos papeles, que no se mezclan

Sobre los datos de **la cuenta** (quién contrata, qué plan, qué pagó), Vistta es **responsable del tratamiento**.

Sobre **el contenido que el cliente sube**, el responsable es **el cliente** y Vistta es **encargado**. Eso significa que las decisiones sobre ese contenido son del cliente y que Vistta solo hace lo que las instrucciones documentadas dicen.

Confundirlos es el error más común en este tipo de servicio, y cambia quién responde ante quién. Está desarrollado en `legal/encargado.md`.

---

## Acuerdo de servicio · esquema

### 1. Objeto

Acceso a la plataforma Vistta en la modalidad del plan contratado, tal y como se describe en `docs/02-propuesta-comercial.md` y con los límites de `docs/04-ficha-tecnica.md`.

### 2. Qué incluye

- Uso del panel y del viewer, sin límite de usuarios dentro de la cuenta.
- Alojamiento del contenido dentro de la cuota, y tráfico de las visitas.
- Marca de agua incrustada en imágenes, por visita.
- Actualizaciones del producto sin coste.
- Soporte por correo, en los plazos de `docs/08-operacion-y-mantenimiento.md`.
- Copias de seguridad diarias de la base.

### 3. Qué NO incluye

- **Custodia de originales.** Vistta es para enseñar trabajo, no para guardarlo; el contenido caduca según el plan. El cliente conserva sus originales.
- **Garantía de que el contenido no se copie.** Nada impide una captura de pantalla, y el vídeo y los documentos se sirven sin marca.
- Desarrollos a medida, integraciones, migraciones ni formación, que van por encargo.
- Un porcentaje de disponibilidad garantizado, salvo que se pacte por escrito.

### 4. Obligaciones del cliente

- Usar el servicio conforme a la política de uso aceptable ( [legal/aup.md](#) ).
- Tener base jurídica para el contenido que suba: **una fotografía de una persona identificable es un dato personal.**
- Custodiar sus credenciales y avisar si sospecha un acceso indebido.
- Mantener sus propios originales.

### 5. Precio y pago

Según plan. Sin domiciliación: el cliente paga por Bizum o PayPal indicando el código, y una persona lo concilia. El importe se congela al pedir el código.

### 6. Duración y baja

Mensual o anual, sin permanencia. **No hay nada que cancelar:** si no se paga, el plan vence, la cuenta baja a Prueba y lo que sobra se congela. El cliente puede pedir la supresión inmediata en cualquier momento.

### 7. Protección de datos

Se rige por [legal/privacidad.md](#) y por el contrato de encargado [legal/encargado.md](#), que forma parte del acuerdo.

### 8. Responsabilidad

Vistta responde de los daños causados por su propio incumplimiento. **No responde del contenido que el cliente suba ni de a quién se lo envíe.** En lo que la ley permita, el límite es lo pagado en los 12 meses anteriores; esto no limita la responsabilidad por dolo ni negligencia grave, ni afecta a los derechos del consumidor.

---

## Encargos: cómo se pide algo que no está

Un **encargo** es cualquier trabajo fuera del servicio: una función nueva, una integración, una migración, una personalización.

## El circuito

| # | Quién   | Qué                                                                                              |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cliente | Describe <b>el problema</b> , no la solución: qué no puede hacer hoy y qué pasa si no se hace    |
| 2 | Equipo  | Devuelve alcance, riesgos, estimación en jornadas e importe                                      |
| 3 | Cliente | Acepta por escrito                                                                               |
| 4 | Equipo  | Lo construye con la misma disciplina: pruebas y, si toca un invariante, verificadas por mutación |
| 5 | Equipo  | Entrega con documentación actualizada en el mismo commit                                         |

Nada empieza sin el paso 3.

## Plantilla de encargo

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENCARGO Nº .....                                                                       | Fecha: .....    |
| Solicita .....                                                                         |                 |
| Problema .....                                                                         |                 |
| ¿Qué no se puede hacer hoy? .....                                                      |                 |
| ¿Qué pasa si no se hace? .....                                                         |                 |
| ¿Cada cuánto ocurre? .....                                                             |                 |
| Alcance .....                                                                          |                 |
| Queda FUERA .....                                                                      |                 |
| Afecta a un invariante crítico <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |                 |
| (consumo del pase, cuota, límites del plan, aislamiento, cobro)                        |                 |
| Toca datos personales <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No          |                 |
| Si sí: ¿hay que actualizar el RAT, el art. 28 o la EIPD? .....                         |                 |
| Estimación ..... jornadas                                                              | Importe ..... € |
| Entrega prevista .....                                                                 |                 |
| Documentación que se actualiza .....                                                   |                 |
| Aceptado por ..... Fecha .....                                                         |                 |

## Cómo se estima

Por **jornadas de 8 h**, con un multiplicador declarado según el riesgo:

| Tipo de trabajo                           | Multiplicador | Por qué                                            |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Pantalla nueva, sin lógica de negocio     | ×1,0          | —                                                  |
| Función que toca la base                  | ×1,3          | Migración y datos existentes                       |
| <b>Toca un invariante de concurrencia</b> | <b>×2,0</b>   | Exige prueba de ráfaga y verificación por mutación |
| Toca datos personales                     | ×1,5          | Hay que revisar tres documentos legales            |
| Integración con un tercero                | ×1,8          | Su API, sus caídas, sus límites                    |

El multiplicador **se dice en la estimación**, no se esconde dentro del número. Si un encargo cuesta el doble porque toca el consumo del pase, el cliente tiene derecho a saber que ese es el motivo y a decidir si le compensa.

### Lo que no se acepta por encargo

- Cualquier cosa que **prometa impedir la copia**: no se puede cumplir.
- **Analítica de quién abre los pases**: rompe una propiedad declarada en los documentos de protección de datos.
- **Una ruta HTTP que conceda permisos de administración**: convierte cualquier fallo de autorización futuro en una toma de control completa.
- Quitar la marca de agua manteniendo el discurso de trazabilidad.

Si se pide alguna de estas, la respuesta es un **no razonado por escrito** y, si la hay, una alternativa que sí se pueda sostener.

---

## Propiedad

El **contenido del cliente es suyo**. Vista no adquiere ningún derecho sobre él más allá del permiso técnico imprescindible para alojarlo, transformarlo y mostrarlo a quien abra sus pases. No se usa para promoción sin permiso escrito y **no se usa para entrenar modelos**.

El **código de la plataforma** es de quien lo desarrolla, salvo que un encargo diga otra cosa por escrito.